

부동산 매각공고

1. 공매매각 대상 부동산

서울 성북구 안암동5가 12-15 대324㎡ 중 이중복 지분 2분의 1 중
일부(6분의 1)

2. 입찰방법 및 일시 · 장소

가. 입찰방법 : 최고가 입찰가에 일괄매각

나. 매각조건 : ①최저입찰금액 이상의 최고가 응찰자를 낙찰자로 함.

②최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 최고가 이상으로
재입찰을 실시하여 결정함.

다. 입찰장소 : 인천 미추홀구 학익소로 29, 506호(학익동, 석목법조빌딩)

채무자 이중숙의 파산관재인 변호사 민경식 사무실

라. 아래의 입찰기한까지 첨부된 입찰서를 위 주소의(입찰장소) 등기우편 또는
직접방문 제출.

- 우편제출 시 반드시 봉투에 ‘채무자 이중숙에 대한 매수의향서제출’ 이라
표시하여야 함

마. 입찰기한 및 최저입찰가

회차	입찰마감일시	최저입찰금 (단위:원)	비고
1	2026. 8. 19. 16:00	160,000,000	① 이중복지분 2분의 1 중 일부(6분의 1)임 ② 매각 시 부인의 등기, 부인된 원 인행위 등기 및 가처분 등기 등을 일괄 말소신청 예정 ③ 입찰마감일시까지 입찰서 접수분 에 한함.
2	2026. 8. 26. 16:00	130,000,000	
3	2026. 9. 2. 16:00	100,000,000	
4	2026. 9. 9. 16:00	70,000,000	

3. 입찰의 성립

- 가. 위 입찰일시에 입찰 장소로 입찰서를 제출하여야 하고, 입찰시 최저입찰금액의 10%의 입찰보증금을 파산관재인이 지정계좌(신한 100-028-420239 법무법인 명인 민경식)로 입금해야 합니다.
- 나. 1인 이상의 유효한 입찰로 성립하고, 당해 입찰기일에서 유찰되는 경우 수의 계약 방식으로 전환될 수 있습니다. 단, 인천지방법원 파산부의 허가를 조건으로 합니다.

4. 낙찰자 결정 및 입찰보증금의 반환

- 가. 최고가 입찰인을 낙찰자로 결정합니다.
- 나. 최고가 입찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 결정합니다.
- 다. 최고가 입찰인을 제외한 차순위 입찰인 등의 입찰보증금은 즉시 반환합니다.

5. 계약 체결 및 대금납부

- 가. 입찰시 최저입찰가의 10%를 계좌로 납부하여야 합니다. 입찰마감일시까지 입찰보증금 납부계좌로 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 아니한 입찰은 무효 처리됩니다.
- 나. 낙찰자는 낙찰 결과를 통지 받은 후 즉시 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하며, 정당한 사유 없이 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 하며, 이 경우 납부한 입찰보증금 전액은 파산재단이 몰취합니다.
- 다. 계약 체결 시 입찰보증금은 계약금으로 전환하고, 매매잔금은 파산부 허가일로부터 3일 이내에 납부하여야 합니다.
- 라. 위 낙찰에 따른 매매계약은 인천지방법원 파산4단독의 허가를 받는 것을 효력발생의 조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금(계약금)은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환합니다.

6. 입찰서류

- 개인 : 입찰서, 주민등록초본(등본), 인감증명서, 인감도장날인, 신분증
- 법인 : 입찰서, 법인인감증명서, 법인인감도장날인, 법인등기부등본, 대표자 신분증
- 대리인의 경우 위임사실을 증명하는 서류(위임장 및 인감증명서)첨부할 것.

3. 입찰의 성립

- 가. 위 입찰일시에 입찰 장소로 입찰서를 제출하여야 하고, 입찰시 최저입찰금액의 10%의 입찰보증금을 파산관재인이 지정계좌(신한 100-028-420239 법무법인 명인 민경식)로 입금해야 합니다.
- 나. 1인 이상의 유효한 입찰로 성립하고, 당해 입찰기일에서 유찰되는 경우 수의 계약 방식으로 전환될 수 있습니다. 단, 인천지방법원 파산부의 허가를 조건으로 합니다.

4. 낙찰자 결정 및 입찰보증금의 반환

- 가. 최고가 입찰인을 낙찰자로 결정합니다.
- 나. 최고가 입찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 결정합니다.
- 다. 최고가 입찰인을 제외한 차순위 입찰인 등의 입찰보증금은 즉시 반환합니다.

5. 계약 체결 및 대금납부

- 가. 입찰시 최저입찰가의 10%를 계좌로 납부하여야 합니다. 입찰마감일시까지 입찰보증금 납부계좌로 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 아니한 입찰은 무효 처리됩니다.
- 나. 낙찰자는 낙찰 결과를 통지 받은 후 즉시 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하며, 정당한 사유 없이 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 하며, 이 경우 납부한 입찰보증금 전액은 파산재단이 몰취합니다.
- 다. 계약 체결 시 입찰보증금은 계약금으로 전환하고, 매매잔금은 파산부 허가일로부터 3일 이내에 납부하여야 합니다.
- 라. 위 낙찰에 따른 매매계약은 인천지방법원 파산4단독의 허가를 받는 것을 효력발생의 조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금(계약금)은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환합니다.

6. 입찰서류

- 개인 : 입찰서, 주민등록초본(등본), 인감증명서, 인감도장날인, 신분증
- 법인 : 입찰서, 법인인감증명서, 법인인감도장날인, 법인등기부등본, 대표자 신분증
- 대리인의 경우 위임사실을 증명하는 서류(위임장 및 인감증명서)첨부할 것.

7. 기타 유의사항

- 가. 낙찰자는 위 매각대상물을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 위 목적물 자체의 하자 또는 이에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없으므로, 입찰서 제출 전 위 매각대상물에 관한 사항을 본인이 확인하여야 함.
- 나. 낙찰자는 낙찰에 따른 매매계약이 체결된 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없음.
- 다. 입찰참가자는 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰참가자에게 있음.

8. 입찰자(매수희망자)가 없을 경우

- 입찰이 성립되지 않을 경우 향후 절차는 수의계약으로 진행하되 인천지방법원 파산4단독의 허가를 득하는 것을 조건으로 합니다.

9. 환가방법 변경 예정 등

위 입찰절차에도 불구하고 입찰일시 종료일까지 매수인을 확정하지 못하였을 경우, 파산재단은 이후 당해 자산에 대하여 새로운 매각절차를 진행할 예정입니다. 이에 대하여 이의가 있거나 이를 매수할 의향이 있는 사람은 2026. 9. 14. 16:00까지 파산관재인에게 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 기타 자세한 사항은 파산관재인 사무실(전화 : 032-865-3030 / 팩스 :032-865-3085)로 연락하시거나 담당자(보조인 이영주)에게 로 문의하시기 바랍니다.

채무자 이종숙의
파산관재인 변호사 민경식



제 회 입찰서(매수의향서)

입찰금액	
금 (	원 원)

귀 재단이 제시한 입찰에 관한 제반사항에 동의하며, 위의 금액으로 매수하고자 입찰서를 제출합니다.

- ※ 첨부 1. 개인 : 인감증명서, 신분증.
2. 법인 : 법인인감증명서, 대표자신분증.
3. 위임장(대리인인 경우) 1부

2026 년 월 일

입찰자 성명 : (인) 대리인: (인)

주민등록번호 :

연락처 :

주 소 :

이메일 :

입찰보증금 환급계좌 은행

파산채무자 이종숙의 파산관재인 변호사 민경식 귀하



등기사항전부증명서(말소사항 포함) - 토지 [제출용] -

고유번호 1144-1996-038014

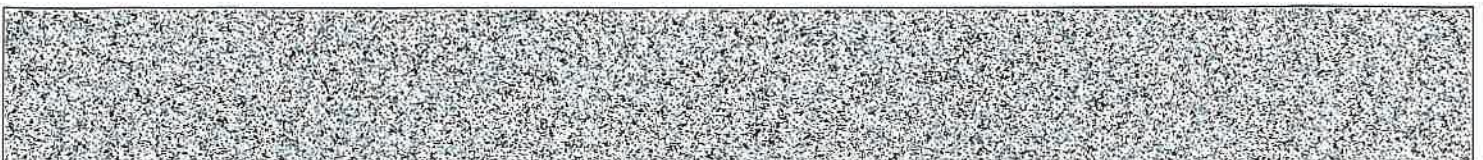


[토지] 서울특별시 성북구 안암동5가 12-15

【 표 제 부 】 (토지의 표시)					
표시번호	접 수	소 재 지 번	지 목	면 적	등기원인 및 기타사항
1 (전 4)	1994년1월14일	서울특별시 성북구 안암동5가 12-15	대	324㎡	부동산등기법 제177조의 6 제1항의 규정에 의하여 2000년 12월 21일 전산이기

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1 (전 9)	소유권이전	1994년1월14일 제1401호	1994년1월10일 공유물 분할	공유자 지분 2분의 1 한창분 240610-***** 서울 성북구 안암동5가 12-15 지분 2분의 1 이종복 490114-***** 서울 성북구 안암동5가 12-15 부동산등기법 제177조의 6 제1항의 규정에 의하여 2000년 12월 21일 전산이기
1-1	1번등기명의인표시 변경		2011년10월31일 도로명주소	한창분의 주소 서울특별시 성북구 개운사길 60-14(안암동5가) 2013년8월19일 부기
1-2	1번등기명의인표시 변경		2011년10월31일 도로명주소	이종복의 주소 서울특별시 성북구 개운사길 60-14(안암동5가) 2013년11월19일 부기
2	1번 한창분지분전부 이전	2022년6월2일 제81756호	2022년1월11일 협의분할에 의한 상속	공유자 지분 2분의 1 이종복 490114-***** 서울특별시 성북구 개운사길 60-14

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 114202MIN0419607K010960141000038040600011447001112

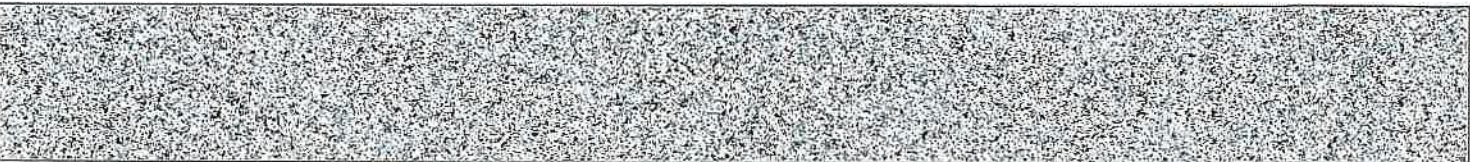
발급확인번호 AAPG-JJIE-4729

발행일 2026/07/14

[토지] 서울특별시 성북구 안암동5가 12-15

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
				(안암동5가)
3	2번이중복지분2분의1중일부(6분의1)가 처분	2024년9월24일 제155042호	2024년9월24일 서울북부지방법원의 가처분결정(2024카단24071)	피보전권리 사해행위취소로 인한 원상회복청구권 권리자 대한민국 214-83-00280 서울특별시 서초구 반포대로 158(서초동,서울고등검찰청)(영등포세무서, 서인천세무서) 금지사항 매매, 증여, 전세권, 저당권, 임차권의 설정 기타일체의 처분행위 금지
4	2번소유권이전등기 중 일부 (이중복지분 2분의1 중 일부 (12분의1))와 채무자회생및파산에 관한법률에 의한 부인	2026년7월10일 제3735715호	2026년5월19일 판결	
4-1	4번등기의부인경정	2026년7월13일 제3765743호	2026년7월10일 신청착오	목적 2번소유권이전등기 중 일부 이중복지분 2분의1중 일부(6분의1)의 채무자회생및파산에관한법률에 의한 부인

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1 (전 11)	근저당권설정	2000년5월17일 제21919호	2000년5월17일 설정계약	채권최고액 금84,000,000원 채무자 이중복 서울 성북구 안암동5가 12-15 근저당권자 중소기업은행 110135-0000903 서울 중구 을지로2가 50 (안암동지점) 공동담보 동소 동번지 건물
2 (전 12)	근저당권설정	2000년7월27일 제34060호	2000년7월27일 설정계약	채권최고액 금62,400,000원정 채무자 이중복 서울 성북구 안암동5가 12-15 근저당권자 주식회사국민은행 110111-0015655 서울 중구 남대문로2가 9-1



[토지] 서울특별시 성북구 안암동5가 12-15

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
				(돈화문지점) 공동담보 동소 동변지 건물 부동산등기법 제177조의 6 제1항의 규정에 의하여 1번 내지 2번 등기를 2000년 12월 21일 전산이기
3	2번근저당권설정등 기말소	2001년4월30일 제18651호	2001년4월30일 해지	
4	갑구1번한창분지분 전부및 이중복지분전부근저 당권설정	2001년10월18일 제48846호	2001년10월18일 설정계약	채권최고액 금120,000,000원 채무자 이중복 서울 성북구 안암동5가 12-15 근저당권자 중소기업은행 110135-0000903 서울 중구 을지로2가 50 (안암동지점) 공동담보 건물 서울특별시 성북구 안암동5가 12-15
5	1번근저당권설정, 4번근저당권설정등 기말소	2024년7월10일 제111406호	2024년7월10일 해지	

-- 이 하 여 백 --

관할등기소 서울북부지방법원 등기국 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수함

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
서기 2026년 7월 14일

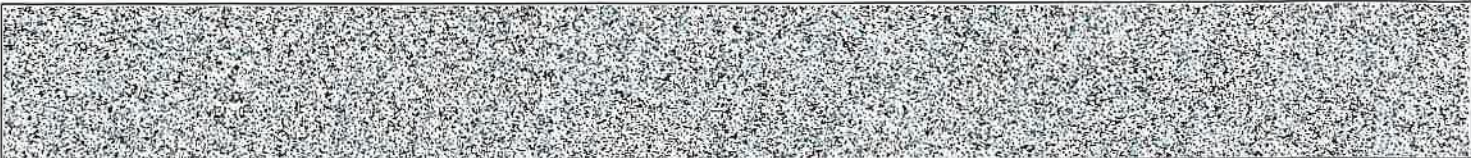
법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관



* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함. * 기록사항 없는 갑구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.
* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확
인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능
합니다.



주요 등기사항 요약 (참고용)

[주 의 사 항]

본 주요 등기사항 요약은 증명서상에 탈소되지 않은 사항을 간략히 요약한 것으로 증명서로서의 기능을 제공하지 않습니다. 실제 권리사항 파악을 위해서는 발급된 증명서를 필히 확인하시기 바랍니다.

고유번호 1144-1996-038014

[토지] 서울특별시 성북구 안암동5가 12-15 대 324㎡

1. 소유지분현황 (갑 구)

등기명의인	(주민)등록번호	최종지분	주 소	순위번호
이종복 (공유자)	490114-*****	2분의 1	서울특별시 성북구 개운사길 60-14(안암동5가)	1
이종복 (공유자)	490114-*****	2분의 1	서울특별시 성북구 개운사길 60-14 (안암동5가)	2

2. 소유지분을 제외한 소유권에 관한 사항 (갑 구)

순위번호	등기목적	접수정보	주요등기사항	대상소유자
3	가처분	2024년9월24일 제155042호	피보전권리 사해행위취소로 인한 원상회복청구권 권리자 대한민국	이종복
4	등기의부인	2026년7월10일 제3735715호		확인불가
4-1	등기의부인경정	2026년7월13일 제3765743호	목적 2번소유권이전등기 중 일부 이종복지분 2분의1중 일부(6분의1)의 채무자회생및파산에관한법률에 의한 부인	확인불가

3. (근)저당권 및 전세권 등 (을 구)

- 기록사항 없음

[참 고 사 항]

- 가. 등기기록에서 유효한 지분을 가진 소유자 혹은 공유자 현황을 가나다 순으로 표시합니다.
나. 최종지분은 등기명의인이 가진 최종지분이며, 2개 이상의 순위번호에 지분을 가진 경우 그 지분을 합산하였습니다.
다. 지분이 통분되어 공시된 경우는 전체의 지분을 통분하여 공시한 것입니다.
라. 대상소유자가 명확하지 않은 경우 '확인불가' 로 표시될 수 있습니다. 정확한 권리사항은 등기사항증명서를 확인하시기 바랍니다.

출력일시 : 2026년 7월 14일 오후 2시6분47초



대한민국법원 QR코드

인 천 지 방 법 원

2025 .09. 12

판 결

사 건 2025가단212476 부인권행사
원 고 대한민국의 소송수계인 파산채무자 이종숙의 파산관재인 민경식
인천 미추홀구 학익소로 29, 506호 (학익동, 석목법조빌딩)
피 고 이종복
서울 성북구 개운사길 60-14 (안암동5가)
소송대리인 법무법인 인화
담당변호사 송정우
변 론 종 결 2025. 7. 17.
판 결 선 고 2025. 9. 11.

주 문

1. 피고는 원고에게 서울 성북구 안암동5가 12-15 대 324㎡ 중 1/12지분에 관하여 서울북부지방법원 등기국 2022. 6. 2. 접수 제81756호로 마친 소유권이전등기의 부인의 등기절차를 이행하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



이 유

1. 기초사실

가. 파산채무자 이종숙은 2008. 9.부터 '이젠건설기계'라는 건설기계 중기대여 사업의 등록명의자이고, 피고는 이종숙과 남매지간이다.

나. 서울 성북구 안암동5가 12-15 대324㎡(이하 '이 사건 부동산'이라 한다)에 관하여 1994. 1. 14.자로 피고의 어머니 망 한창분과 피고를 각 1/2지분의 공유자로 하는 소유권이전등기가 마쳐졌다.

다. 망 한창분은 2022. 1. 11. 사망하였고, 그의 상속인으로는 피고와 이종숙을 비롯한 5인의 자녀 및 이미 사망한 아들 이종덕의 배우자와 그 자녀 2인이 있다. 피고와 이종숙을 비롯한 위 공동상속인들은 2022. 5. 19. 이 사건 부동산 중 망 한창분의 지분(1/2 지분)을 피고의 단독 소유로 한다는 내용의 상속재산 분할협의(이하 '이 사건 분할협의'라 한다)를 하였다.

라. 피고는 2022. 6. 2. 이 사건 부동산의 1/2 지분에 관하여 서울북부지방법원 등기국 2022. 6. 2. 접수 제81756호로 이 사건 분할협의를 원인으로 한 소유권이전등기(이하 '이 사건 소유권이전등기'라 한다)를 마쳤다.

마. 이 사건 분할협의 당시 이종숙의 보유 재산 현황은 다음과 같다²⁾.

구분	종류	내역	금액(원)
적극 재산	부동산	이 사건 부동산 중 1/12지분	105,435,000 ¹⁾
	금융자산	국민은행 55440104066174 잔액	22,909
		농협은행 3010215079711 잔액	2,704
소극 재산	소 계		105,460,613
	국세	국세 고지 세액	64,727,830
	지방세	지방세 고지 세액	1,812,690
	소 계		66,540,520
	순재산(=적극재산 - 소극재산)		38,920,093

1) = 면적(324㎡) × 2022년 개별공시지가(3,905,000원) × 1/2 × 1/6



바. 이종숙에 대한 조세채권자인 대한민국은 피고를 상대로 이 사건 부동산 중 이종숙의 상속지분에 해당하는 1/12지분에 관하여 이 사건 분할협의를 사해행위로 취소하고 원상회복으로 이종숙에게 소유권이전등기절차를 이행하라는 내용의 이 사건 소를 제기하였다.

사. 이종숙은 인천지방법원 2024하단102724호로 파산신청을 하여 2025. 3. 21. 파산선고를 받았고, 파산관재인으로 원고가 선임되었다. 이에 원고는 대한민국의 소송절차를 수계하고 이 사건 소를 부인의 소로 변경하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1 내지 11호증, 을 1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이종숙은 400,000,000여 원에 이르는 파산채무와 88,000,000원 상당의 조세채무를 부담하고 있음에도 이 사건 부동산에 관하여 자신의 상속 지분 전부를 피고에게 이전하는 내용의 이 사건 분할협의를 하였는데 이는 파산채권자를 해하는 사해행위에 해당하고, 피고는 이종숙의 오판로서 이종숙의 신용이나 재산 상태에 대하여 알고 있었던 것으로 보이므로 이 사건 분할협의를 채무자회생 및 파산에 관한 법률 제391조 제1호에 따른 부인 사유에 해당한다. 이에 따라 피고는 원상회복으로 원고에게, 이 사건 소유권이전등기의 부인의 등기 절차를 이행하여야 한다.

3. 판단

가. 고의부인 여부

1) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 '채무자회생법'이라 한다) 제391조 제1호

- 2) 당시 이종숙은 굴착기 5대 역시 소유하고 있었으나, 해당 굴착기들은 모두 2007년에서 2011년 사이에 제조된 것으로 그 가치가 현저히 낮은 반면, 소외 주식회사 애플온캐피탈과, 메리츠캐피탈 주식회사, 엔에이치농협캐피탈 주식회사가 설정한 근저당권의 채권최고액이 최소 55,000,000원에서 105,000,000원으로 그 가액이 크므로 재산적 가치가 없어 적극재산 및 소극재산에서 제외하였다.



에 의하여 부인의 대상이 되는 행위인 '채무자가 파산채권자를 해함을 알고 한 행위'에는 총채권자의 공동담보가 되는 채무자의 일반재산을 파산재단으로부터 일탈시킴으로써 파산재단을 감소시키는 사해행위가 포함되고(대법원 2011. 10. 13. 선고 2011다 56637, 56644 판결 참조), 위와 같은 '파산채권자를 해함을 알 것'이라는 사해의사는 채무자가 부인의 대상이 되는 행위 당시에 그 행위로 인하여 파산채권자를 위한 공동담보인 책임재산이 감소한다는 인식이 있으면 충분하다.

2) 상속재산 분할협의를 상속이 개시되어 공동상속인 사이에 잠정적 공유가 된 상속재산에 대하여 그 전부 또는 일부를 각 상속인의 단독소유로 하거나 새로운 공유관계로 이행시킴으로써 상속재산의 귀속을 확정시키는 것으로 그 성질상 재산권을 목적으로 하는 법률행위이므로 사해행위취소권 행사의 대상이 될 수 있고, 한편 채무자가 자기의 유일한 재산인 부동산을 매각하여 소비하기 쉬운 금전으로 바꾸거나 타인에게 무상으로 이전하여 주는 행위는 특별한 사정이 없는 한 채권자에 대하여 사해행위가 되는 것이므로, 이미 채무초과 상태에 있는 채무자가 상속재산의 분할협의를 하면서 자신의 상속분에 관한 권리를 포기함으로써 일반 채권자에 대한 공동담보가 감소한 경우에도 원칙적으로 채권자에 대한 사해행위에 해당한다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2007다 29119 판결 등 참조).

3) 앞서 본 사실 및 인용증거, 변론 전체의 취지에 의하면 이종숙은 이 사건 분할협약이 있던 2022. 5. 19. 기준 대한민국에 대하여 66,540,520원의 체납 조세 채무를 부담하고 있었던 점, 그 외에 소액의 예금채권을 제외하고는 이종숙 명의의 별다른 재산이 존재하지 않았던 반면, 위와 같은 조세 채무 외에도 소외 주식회사 애플온캐피탈, 농업협동조합자산관리회사 등에 대한 대여금 채무를 부담하고 있었던 점 등을 인정할



수 있다.

4) 위와 같은 사정에 따르면 이 사건 분할협의 당시 이종숙은 이미 채무초과 상태에 있었던 것으로 보이고, 채무초과 상태에서 적극재산인 이 사건 부동산의 지분을 포기하는 이 사건 분할협의는 특별한 사정이 없는 한 파산채권자를 해하는 것으로서 부인의 대상이 된다고 봄이 타당하다.

나. 피고의 주장에 대한 판단

1) 이종숙의 특별수익 및 피고의 기여분 주장

가) 피고는 이 사건 분할협의는 장남인 피고가 수십 년간 망 한창분 등 부모를 부양한 기여분 및 망 한창분과 피고가 이종숙이 주택을 취득할 당시 도와주었던 특별수익 등이 반영된 합의이므로 사해행위에 해당하지 아니한다고 주장한다.

나) 상속재산분할협의 결과 공동담보가 감소되었다 하더라도, 그 재산분할결과가 구체적 상속분에 상당하는 정도에 미달하는 과소한 것이라고 인정되지 않는 한 사해행위로서 취소되어야 할 것은 아니고, 구체적 상속분에 상당하는 정도에 미달하는 과소한 경우에도 사해행위로서 취소되는 범위는 그 미달하는 부분에 한정하여야 한다. 이때 지정상속분이나 법정상속분이 곧 공동상속인의 구체적 상속분이 되는 것이 아니고 특별수익이나 기여분이 있다면 그에 의하여 수정된 것이 재산분할의 기준이 되는 구체적 상속분이라 할 수 있는데(대법원 2013. 5. 9. 선고 2012다69982 판결 등 참조), 지정상속분이나 기여분, 특별수익 등의 존부 등 구체적 상속분이 법정상속분과 다르다는 사정은 채무자 및 수익자가 주장·입증하여야 한다(대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다51797 판결 참조). 그런데 망 한창분이나 피고가 이종숙의 주택 구입을 위하여 일정한 재산을 증여하였다는 주장에 부합하는 아무런 증거가 없다.



다) 민법 제1008조의2가 정한 기여분제도는 공동상속인 중에 피상속인을 특별히 부양하였거나 피상속인의 재산 유지 또는 증가에 특별히 기여하였을 경우 이를 상속분 산정에 고려함으로써 공동상속인 간의 실질적 공평을 도모하려는 것인바, 기여분을 인정하기 위해서는 공동상속인 간의 공평을 위하여 상속분을 조정하여야 할 필요가 있을 만큼 피상속인을 특별히 부양하였다거나 피상속인의 상속재산 유지 또는 증가에 특별히 기여하였다는 사실이 인정되어야 한다(대법원 2014. 11. 25. 선고 2012스156, 157 결정 참조). 그러나 피고가 제출한 각 증거를 통하여 인정할 수 있는 사실은 피고가 망 한창분과 1994년 이후 약 28여년의 시간 동안 함께 거주하였다는 사실뿐인바, 그러한 사정만으로 피고가 망 한창분을 특별히 부양하였다고 보아 피고의 기여분을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

라) 그러므로 이종숙의 특별수익 및 피고의 기여분의 존재를 전제로 한 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

2) 피고의 선의 항변

가) 피고는 이 사건 분할협의 당시 이종숙이 부담하는 채무의 존재를 알지 못하였다고 주장한다.

나) 사해행위취소소송에서 수익자 또는 전득자가 악의라는 점에 관하여는 증명책임이 채권자에게 있는 것이 아니고 수익자 또는 전득자 자신에게 선의라는 사실을 증명할 책임이 있으며, 채무자의 재산처분행위가 사해행위에 해당할 경우에 사해행위 또는 전득행위 당시 수익자 또는 전득자가 선의였음을 인정함에 있어서는 객관적이고도 납득할 만한 증거자료 등에 의하여야 하고, 채무자나 수익자의 일방적인 진술이나 제3자의 추측에 불과한 진술 등에만 터 잡아 사해행위 또는 전득행위 당시 수익자 또는 전



득자가 선의였다고 선뜻 단정하여서는 아니 된다(대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다 237192 판결 등 참조).

다) 그런데 피고는 파산채무자 이종숙과 남매지간으로 이종숙의 신용상태에 대하여 알고 있었을 가능성이 높음에도, 피고가 이 사건 분할협의 당시 선의였음을 인정할 납득할만한 자료가 존재하지도 않는다. 따라서 피고가 제출한 증거만으로는 피고에 대한 악의의 추정을 뒤집고 피고의 선의를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장도 받아들이지 않는다.

다. 소결

결국 피고와 이종숙 사이에 이루어진 이 사건 분할협의를 이종숙의 파산관재인인 원고의 부인권 행사의 대상이 된다 할 것이고, 원고의 부인권 행사에 따라 피고는 원상회복으로 원고에게 이 사건 소유권이전등기의 부인의 등기절차를 이행할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 정은영 전자서명완료



정본입니다.

2025. 9. 12.

인천지방법원

법원주사보 김현정



판결에 불복이 있을 때에는 이 정본을 송달받은 날(발송송달의 경우에는 발송한 날)부터 2주 이내에 상소장을 민사소송법 등 관계 법령에 따라 원심법원인 이 법원에 제출하여야 합니다(민사소송법 제71조의 보조참가인의 경우에는 피참가인을 기준으로 상소기간을 계산함에 유의).

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.